

合同编号: _____

技术开发合同

甲方：合肥悦飞无人机科技有限公司

营业执照号码：91340100MA8P8FD52W

注册地址：安徽省合肥市高新区红枫路与科学大道交叉口中瑞大厦科研楼 A 座 5 层

法定代表人：陈旭

联系人及联系电话：陈旭 18134530617

乙方：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

营业执照号码：91340100MA2TR81N0P

注册地址：合肥市高新区习友路 3366 号博微产业园一期系统协同设计测试中心

法定代表人：李劲松

联系人及联系电话：钱海明 18715102140

本合同为甲方委托乙方就面向弱纹理区域的无人机影像匹配算法技术研发项目进行的专项技术开发，并支付相应的技术开发报酬。为明确各自的权利和义务，双方经过平等协商，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，订立本合同。

一、委托事项

1. 服务内容

1.1 研究目标

随着高清无人机的推广应用，面向城市场景和农村场景的无人机三维建模显得尤为重要。但是城市场景和农村场景中存在农田、水体及道路等弱纹理地物，导致无人机影像匹配失败，无法实现场景的三

维建模。本项目针对弱纹理区域的无人机影像匹配算法开展研究，主要目标是形成并验证面向弱纹理区域的无人机三维建模。

1.2 技术要求

- (1) 视差优化手段不少于 4 种；
- (2) 同时具备 4 方向和 8 方向的代价聚合；
- (3) 连通区域阈值不低于 5 个像素；
- (4) 代价计算阈值范围为 0-64；

1.3 成果形式

- (1) 一份《面向弱纹理区域的无人机影像匹配算法技术报告》；
- (2) 一份《面向弱纹理区域的无人机影像匹配算法》的源代码。

1.4 其他要求

- (1) 技术开发地点：合肥。
- (2) 技术开发质量要求：必须满足 1.2 的要求。

2. 服务成果交付时间、方式

2.1 交货时间：合同签订后 90 个工作日内；

2.2 服务验收：甲方收到乙方服务成果后，应对服务成果进行验收，并形成验收文件。

二、收费方式

本合同服务总价：人民币 200000 元（大写人民币：贰拾万元整）。

1) 提交成果后，向乙方支付总合同款 50% 共 壹拾万元整 (¥100000.00)；

2) 验收合格后，向乙方支付总合同款 50% 共 壹拾万元整 (¥100000.00)。

乙方开具等额增值税普通发票，并对发票的准确性和真实性负责，否则甲方有权拒付相关款项。

3、乙方收款账户

账 户 名： 天地信息网络研究院（安徽）有限公司

开户银行： 中国工商银行股份有限公司合肥科技支行

账 号： 1302049809201915561

4、甲方开票信息

户 名： 合肥悦飞无人机科技有限公司

开 户 行： 中国建设银行股份有限公司合肥城南支行

银行账户： 34050145860800002296

纳税人识别号： 91340100MA8P8FD52W

三、知识产权及保密

为履行本合同标的所做出的技术、数据及成果归甲方所有。

1、甲方利用本合同标的成果（为履行本合同标的所做出的技术、数据及成果）所完成新的技术成果，归双方所有；甲方利用乙方提供的其他技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

2、乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

3、乙方保证向甲方供应的服务，不存在侵犯第三方专有技术、知识产权以及其他财产权益的情形。因乙方原因出现侵权争议导致甲方被第三方起诉的，乙方承担甲方因此造成的全部直接损失和间接损失，包括但不限于应诉成本、诉讼费、律师费等全部成本、经济赔偿等。

4、本合同的“保密信息”是指一方（提供方）为履行本合同约定事项以书面、数字档案或其他任何方式所提供、披露给另一方（接受方）的标示有机密、秘密、或其他同等意义字样的文件、材料及信息，以及有关本合同的谈判、本合同的各项条款。未经对方同意，任

何一方对在业务合作过程中所知悉的对方保密信息，以及财务经营情况或对方所提供的客户财务经营情况等商业秘密负有保密责任，未经对方或相关权利人书面许可，接受方不得以任何形式披露、公布、散布给除因实现本合同合作事项必须使用该保密信息的公司高级管理人员、员工外的第三方。本保密条款在本合同有效期内及本合同终止后仍然有效。

四、违约责任

1、本合同任何一方违约，违约方均应对守约方因此产生的经济损失承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于：守约方为履行本合同支出的一切合理的费用，及守约方根据本款为实现自己的请求而发生的诉讼费、律师费、差旅费等一切合理费用。

2、若因乙方原因造成的乙方不能按照合同约定的交期按质、按量、按期交付，则乙方应自延迟之日起按项目款的1%/日的标准支付违约金。若乙方违反保密约定或单方面终止合作，乙方承担本合同总价款30%的违约金，同时赔偿因泄密给甲方造成的一切损失。因乙方在项目实施过程中侵犯了甲方以及其他任何第三方的合法权益，如果甲方收到上述指控和诉讼，乙方将自费就上述指控为甲方答辩，并支付法院或仲裁机构最终裁定的一切费用、损害赔偿和律师费，并对甲方的一切可预见的合理损失负有赔偿责任。

五、合同变更、终止和解除

1、合作的一方经营状况发生变化或其他原因影响协议的履行时，双方可协商决定变更、终止或解除本协议的全部或部分并另行签订补充协议加以确认，补充协议经双方签字盖章后生效，如若双方未就相关事项签订补充协议的，仍应依本协议约定继续履行，否则视为违约。给非责任方造成损失的，非责任方有权要求责任方赔偿。

2、如乙方单方面终止合作，应提前 15 个工作日以书面形式告知

甲方，同时乙方在承担违约金外还需赔偿甲方相应损失（包括但不限于应诉成本、诉讼费、律师费等全部成本、经济赔偿、甲方通过其它渠道采购同类服务多出的采购差价和费用等）。

3、协议解除或终止后，甲方提供或借给乙方的与协议相关的所有甲方文件和资料，乙方应在甲方规定期限内归还，不得扣留。甲方也以同等条件归还乙方提供或借予的与协议相关的所有文件和资料。

六、争议解决

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国相关法律法规。由本合同引起的争议或纠纷，甲乙双方应本着公平、合理、平等互利的原则协商解决。不能通过协商解决的，双方应向合肥仲裁委员会提起仲裁。

七、不可抗力

“不可抗力”是指超出了一方所能合理控制的范围，在受影响的一方加以合理的注意之下仍不可避免并不能克服的任何条件，包括但不限于洪水泛滥、地震、战争；但是，资金或融资不足不得被视为不可抗力。因不可抗力使得本合同履行不可能，双方互不承担责任。一方违约后发生不可抗力的，不能免责。

八、通知

除本合同另有约定外，关于本合同的所有通知均以书面形式（包括向本合同约定的双方联系地址邮递送达，或向本合同约定的联系人电子邮箱送达）发出，邮递送达的，以物流显示的收件方的签收时间为有效送达时间；电子邮件送达的，以邮件内容到达收件人电子邮箱系统时间为有效送达时间。

甲方联系人： 陈旭

联系方式： 18134530617

联系地址： 安徽省合肥市高新区红枫路与科学大道交叉口中瑞

大厦科研楼A座5层

邮 箱: 631395177@qq.com

乙方联系人: 钱海明

联系方式: 18715102140

联系地址: 合肥市高新区创新产业园 A3 楼

邮 箱: 1070572202@qq.com

任何一方联系方式变更的, 变更方须在变更之日起 5 日内书面通知另一方, 否则由变更方承担因此造成的损失。

九、附则

1、甲、乙双方本着诚信互利的合作原则, 对本合同未明确的其他事项, 由双方友好协商决定。

2、本合同自甲、乙双方签字并盖章之日起生效。本合同一式 肆 份, 甲方执 贰 份, 乙方执 贰 份, 具有同等法律效力。

3、未尽事宜由双方另行签订补充协议, 补充协议与本合同具有同等法律效力, 补充协议约定的内容与本合同约定的内容不一致的, 以补充协议约定内容为准。

甲 方: 合肥悦飞无人机科技有限公司

授权代表: 陈旭

日 期: 2023 年 5 月 23 日



乙方: 天地信息网络研究院(安徽)有限公司

授权代表: 钱海明

日 期: 2023 年 5 月 23 日

